

1539698-51.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... RICARDO MOREIRA DE MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como no incurso no artigo 180, §3º do Código Penal, porque, em data e horário indeterminado, na região central, nesta Capital, adquiriu um aparelho de telefone celular, marca Samsung, pertencente à Denise Fernandes, produto de furto, que pela sua natureza e desproporção entre o valor e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1539698-51.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1539698-51.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo

Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3098468/2021 - 02º

D.P. BOM RETIRO, 21762893 - 02º D.P. BOM RETIRO, 21762894 - 02º D.P. BOM RETIRO,

21762895 - 02º D.P. BOM RETIRO, 21762896 - 02º D.P. BOM RETIRO, 21762897 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 21762898 - 02º D.P. BOM RETIRO, 21762899 - 02º D.P. BOM RETIRO,

21762913 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ RICARDO MOREIRA DE MOURA

Vistos.

LUIZ RICARDO MOREIRA DE MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como no incurso no artigo 180, §3º do Código Penal, porque, em data e horário indeterminado, na região central, nesta Capital, adquiriu um aparelho de telefone celular, marca Samsung, pertencente à Denise Fernandes, produto de furto, que pela sua natureza e desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a ofereceu, deveria presumir que foi obtida por meio criminoso. Segundo se apurou, no dia 24 de agosto de 2021, na região central, Denise Fernandes

foi vítima de crime de furto, no qual subtraíram o aparelho de telefone celular supracitado, conforme constou do BO de fls 14/15.

Entre os meses de agosto e dezembro de 2021, em data incerta, LUIZ RICARDO adquiriu o aparelho celular que, pela sua natureza (aparelho de telefone celular usado, sem nota fiscal) e desproporção entre o valor (aproximadamente R\$ 500,00) e o preço pago (R\$ 150,00), deveria presumir que foi obtida por meio criminoso.

No dia 03 de dezembro de 2021, por volta de 13h40min, na Rua Helvetia, 507, Santa Cecília, nesta cidade, guardas municipais apreenderam referido aparelho celular em poder do denunciado.

Inicialmente os autos tramitaram perante a Vara do Juizado Especial Criminal e designada audiência preliminar (fls. 52). O acusado não foi localizado e diante da impossibilidade de citação por edital, o presente processo foi redistribuído para esta 29ª Vara Criminal (fls 80 e 100). A denúncia foi recebida aos 27 de setembro de 2022 (fls. 105/107). O réu foi citado (fls. 135). Defesa prévia foi apresentada (fls. 138/139). O recebimento da denúncia foi ratificado em 27 de outubro de 2022 (fls. 141/142).

Na fase instrutória, tomou-se o depoimento das testemunhas. As partes desistiram da oitiva da vítima. O réu foi interrogado.

Nada foi requerida na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu o reconhecimento da nulidade das buscas pessoais efetuadas pelos guardas civis metropolitanos e a consequente absolvição. Ofertou tese subsidiária.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos de receptação encontra amparo no boletins de ocorrência (fls. 14/15 e 20/23), no auto de avaliação (fls. 05/06), no auto de exibição e apreensão (fls. 07) e na prova oral coligida.

Desde a fase extrajudicial foram arregimentadas provas de que o réu, de fato, perpetróu o crime imputado a ele na inicial acusatória.

A vítima Denise F., conforme registro no Boletim de Ocorrência eletrônico nº 1568102/2021, relatou que em 24 de agosto de 2021, estava saindo da Drogasil da Rua Direita, Centro de São Paulo com celular em mãos, quando repentinamente um indivíduo tomou a força seu aparelho e saiu correndo. (fls. 15).

As testemunhas Allan Aparecido e Fábio Pereira, guardas civis metropolitanos, na fase extrajudicial, relataram que na data dos fatos, 03 de dezembro de 2021, estavam em patrulhamento, quando foram informados sobre uma ocorrência de furto de um celular. Diligenciaram e avistaram o acusado Luiz em atitude suspeita. Em revista, disseram que com ele, não foi encontrado o celular da vítima que havia dado queixa, porém, foi encontrado outro celular, que, segundo registros, era produto de crime. (fls. 09 e 10).

Interrogado, o réu alegou que Luiz disse que trabalhava com reciclagem e que tinha saído da cadeia pelo envolvimento com drogas. Sobre o celular, afirmou que não sabia da procedência espúria e que tinha adquirido pelo valor de R\$150,00 em uma loja de celular no centro, mas não se recordava com precisão. (fls. 09).

Em juízo, a prova foi refeita e se manteve intacta.

Os guardas civis Allan e Fábio, ratificando os depoimentos prestados em solo policial, praticamente repetiram a versão apresentada na fase administrativa. Disseram que estavam em patrulhamento pela Cracolândia quando foram acionados via rede rádio sobre um indivíduo suspeito: magro, alto e de bicicleta preta que teria furtado um celular. Em diligências com vistas, logo avistaram o réu com as características passadas. Fizeram a abordagem e em revista localizaram o aparelho furtado, diferente do irradiado. Indagado, o acusado disse que tinha comprado numa lojinha do centro.

Interrogado, o réu disse que trabalhava de entregador e estava preso por tentativa de assalto e é viciado em crack. Sobre os fatos, confirmou que estava há dois meses com o aparelho e pagou o valor de duas vezes de R\$ 140,00 aproximadamente e recebeu um recibo da loja. Não chegou a pesquisar. Achou barato pois era um aparelho antigo.

Pois bem.

Quanto a nulidade das buscas pessoais realizada pelos guardas civis metropolitano, totalmente inviável a alegação de que não seria da competência da guarda civil a atuação como concretizada nestes autos, vez que cabe aos seus agentes, como servidores públicos, a defesa da ordem e do patrimônio público, conforme dispõe a Lei 13.022/14, acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais e institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o artigo 144, §8º, da Constituição Federal, estabelece, em seu artigo 5º, as suas competências específicas, que não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também dizem com funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social. Portanto, absolutamente legítima a atuação dos agentes públicos no caso dos autos, não se identificando exacerbação do exercício do dever legal em que investidos. Aliás, qualquer um do povo é autorizado a efetuar prisão, em caso de flagrante delito, na linha do dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“Não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei n. 13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do art. 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o art. 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer as competências dos Órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos. Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso”. Absolutamente legítima, portanto, a atuação dos agentes públicos no caso dos autos, já que não exacerbou o exercício do dever legal em que investidos, não merecendo a colhida a alegação da Defesa quanto à ilicitude da prova. (TJ, Apelação nº 0009844-67.2012.8.26.0223, Rel. desembargador Airton Vieira, julgado em 31/08/18) , (grifos nossos).

As circunstâncias do encontro do aparelho de telefone celular objeto de furto, conforme boletim de ocorrência nº1568102/2021 (fls. 14/15) aliada à manifestação judicial dos guardas civis metropolitanos e à falta de maiores informações sobre como o réu obteve o aparelho celular, por certo informal, importam em reconhecer nitidamente que ele deveria saber da origem espúria, em especial pelo valor muito abaixo do valor real do aparelho. Beira, inclusive, a atuação do réu da conduta dolosa, mas sem maiores detalhes, a prova deve ser interpretada favor rei.

Materialidade e autoria caracterizada, a condenação do réu é medida que se impõe. Passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, atento ao tema 150 de repercussão geral do STF, quanto ao tema dos maus antecedentes, aplicando-se o entendimento em razão da condenação cuja extinção supera a marca da prescrição da reincidência (processo nº 0045324-09.2013.8.26.0050, nº 0029855-93.2008.8.26.0050 e nº 0031513-21.2009.8.26.0050), fixo a pena base em 1/6 acima do piso legal, perfazendo 01 mês e 05 dias de detenção, ficando a aplicação de pena isolada de multa afastada em razão dos maus antecedentes.

Na segunda fase, presente duas circunstâncias agravantes da reincidência (condenações definitivas perante a 16ª Vara criminal, processo nº 0039279-

18.2015.8.26.0050 - 30; e perante a 06ª Vara Criminal, processo nº 1509294-65.2021.8.26.0028 - fls. 32), exaspero a pena intermediária em mais 1/5, perfazendo 01 mês e 12 dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno o quantum da sanção definitivo em 01 mês e 12 dias de detenção.

Ausentes os requisitos legais, notadamente pela agravante da reincidência e maus antecedentes, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e de conceder o sursis, pois não se revela socialmente recomendável a concessão de tais benefícios.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para Condenar LUIZ RICARDO MOREIRA DE MOURA, qualificado aos autos, ao cumprimento de 01 mês e 12 dias de detenção, por infração ao artigo 180, §3º, do Código Penal.

Iniciaria o réu, seguindo os ditames legais, o cumprimento da pena em regime semiaberto, em razão da quantidade de sanção aplicada, dos maus antecedentes e pela dupla reincidência, sendo, pois, adequado, proporcional e suficiente para a reparação e reprovação do crime.

Até pela quantidade de pena, o réu poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a devolução do telefone apreendido para a vítima. Oficie-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA